ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE CONTENCIOSO

EXCELENTÍSSIMO SENHORO MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, representado pelo Advogado-Geral da União (artigo 4º, incisos VII e IX, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993), com fundamento no disposto no artigo 103, inciso I, da Constituição Federal, bem como na Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, vem, perante essa Suprema Corte, ajuizar

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

com **pedido de medida cautelar**, em face do artigo 126, § 3º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, incluído pela Emenda Constitucional nº 117, de 25 de outubro de 2022, o qual assegura o porte de arma de fogo à Polícia Científica, em todo o território estadual, pelos fundamentos a seguir expostos.

1. DO OBJETO DA AÇÃO DIRETA

A presente ação direta destina-se a impugnar o artigo 126, § 3º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, incluído pela Emenda Constitucional nº 117, de 25 de outubro de 2022, o qual assegura aos integrantes da Polícia Científica o porte de arma de fogo, em todo o Estado, observado o disposto em legislação própria.

O dispositivo da Constituição estadual impugnado encontra-se transcrito a seguir:

> **Art. 126**. (...)
>
> **§ 3º** Fica assegurado o porte de arma de fogo à Polícia Científica, em todo o território estadual, observado o disposto em legislação própria. (Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional nº 117, de 25 de outubro de 2022)

Conforme se demonstrará adiante, ao se imiscuir no regramento aplicável à concessão de porte de arma de fogo, o legislador estadual afrontou as disposições constitucionais que preconizam a competência da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como para legislar sobre

a matéria (artigos 21, inciso VI, e 22, inciso XXI, da Constituição Federal).

2. DO MÉRITO: DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO DIPLOMA NORMATIVO IMPUGNADO

A Constituição Federal traça, por meio de seus artigos 21 a 24, o sistema de repartição de competências legislativas e administrativas das unidades políticas, conformando o núcleo do federalismo brasileiro (artigo 1º da Lei Maior).

Amparada no critério da predominância do interesse, a Carta da República atribui à União competência para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, assim como para legislar privativamente sobre esse tema. A esse respeito, confira-se o teor dos artigos 21, inciso VI, e 22, inciso XXI, da Lei Maior:

> Art. 21. Compete à União:
>
> (...)
>
> VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;
>
> (...)
>
> Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
>
> (...)
>
> XXI – normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;

Como se nota, o mencionado artigo 21, inciso VI, da Lei Maior versa sobre competência de caráter material da União, que, segundo José Afonso da Silva[1], "*é atribuída a uma entidade com a exclusão das demais*". Isso significa que não há possibilidade de atuação dos Estados-membros e do Distrito Federal relativamente aos temas descritos nos incisos do mencionado dispositivo constitucional.

A respeito da competência privativa da União para legislar sobre material bélico, o artigo 22, parágrafo único, da Constituição condiciona a atuação legislativa dos Estados-membros e do Distrito Federal à existência de lei complementar federal que os autorize a dispor sobre questões específicas dessa matéria. Observe-se:

> Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
>
> (...)
>
> Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

Ressalte-se que a expressão *material bélico*, contida nos artigos 21, inciso VI, e 22, inciso XXI, da Constituição da República, não se restringe às armas destinadas ao uso das Forças Armadas, uma vez que, como vem sendo assentado pelo Supremo Tribunal Federal desde o julgamento da medida cautelar postulada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.035[2], o preceito alcança armas e munições não destinadas à guerra externa.

Cabe, portanto, ao legislador federal, por força da repartição constitucional de

competências, definir quem são os titulares de eventual porte de arma e especificar as excepcionais situações em que é admitida, mediante o devido controle estatal

No exercício dessa competência, a União editou a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que "*dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – SINARM, define crimes e dá outras providências*". O diploma proíbe, no artigo 6º, o porte de arma de fogo em todo o território nacional, excetuados os casos previstos em legislação própria e nas hipóteses em que enumera. Confira-se:

> Art. 6º É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:
>
> I – os integrantes das Forças Armadas;
>
> **II – os integrantes de órgãos referidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput do art. 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP);**
>
> III – os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei;
>
> IV - os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinqüenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço;
>
> V – os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
>
> VI – os integrantes dos órgãos policiais referidos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII, da Constituição Federal;
>
> VII – os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias;
>
> VIII – as empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas, nos termos desta Lei;
>
> IX – para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento desta Lei, observando-se, no que couber, a legislação ambiental.
>
> X - integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário.
>
> XI - os tribunais do Poder Judiciário descritos no art. 92 da Constituição Federal e os Ministérios Públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
>
> (Grifou-se.)

O Decreto nº 11.615, de 21 de julho de 2023, regulamentador da Lei nº 10.826/2023, fixa regras relativas à aquisição, ao registro, à posse, ao porte, ao cadastro e à comercialização nacional de armas de fogo, munições e acessórios, as atividades de caça excepcional, de caça de subsistência, de tiro desportivo e de colecionamento de armas de fogo, munições e acessórios, o funcionamento das entidades de tiro desportivo e a estruturação do Sistema Nacional de Armas - Sinarm.

O referido ato normativo representa avanço na regulamentação responsável e adequada do acesso a armas de fogo e munições no Brasil. Conforme a Exposição de Motivos Interministerial (EMI) n. 00132/2023 MJSP MD, *"a proposta retoma a consolidação de uma Política de Regulação Responsável de Armas e Munições, prevendo diversos conceitos e disciplinas existentes em*

regulamentação anterior, além de incorporar medidas necessárias para reverter os retrocessos do período entre 2019 e 2022 nesta política central para a segurança pública e democracia brasileira". Tem-se, ainda, na referida Exposição de Motivos:

> "temos convicção de que essa nova regulação é necessária e urgente - ante o caos normativo dos últimos anos e em face do forte impacto dessa flexibilização deveras danosa para as políticas de segurança pública do País. Ademais, é arcabouço normativo em linha com decisões do Supremo Tribunal sobre a matéria e com o anseio da grande maioria da população, de que seja uma sociedade sem violência, sem armas em mãos erradas, com a cultura de paz que seja base de um Brasil muito mais justo, solidário e seguro."

O denominado *"porte de arma de fogo funcional"* é definido, no inc. XXXIII do art. 2º do Decreto nº 11.615/2023, como a *"autorização para porte de arma para fins de defesa pessoal, concedida pela Polícia Federal ou pelo órgão de vinculação do agente público, nas hipóteses em que a lei assegura esse direito a integrante de categorias profissionais do serviço público".*

Nos termos do art. 53 daquele ato regulamentar, o porte de arma funcional se destina aos integrantes das instituições elencadas no art. 6º, incisos I a VII, X e XI, do Estatuto do Desarmamento, é dizer: integrantes das Forças Armadas; da Polícia Federal; da Polícia Rodoviária Federal; das Polícias Civis; das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares; das Polícias Penais federal, estaduais e distrital; da Força Nacional de Segurança Pública; das guardas municipais; os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; os integrantes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado; os agentes, guardas prisionais, integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias; os integrantes das carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho e os cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário; os servidores dos quadros do Poder Judiciário e do Ministério Público que desempenham funções de segurança.

Pelas normas estabelecidas na Lei nº 10.826/2003 e no Decreto nº 11.615/2023, a União exerceu a competência plena para a disciplina do acesso a armas de fogo e munições, nelas não se admitindo o porte de arma funcional para integrantes de quadros e instituições não previstas no art. 6º do Estatuto do Desarmamento.

Em que pese a objetividade das normas constitucionais que conferem à União a competência privativa para legislar sobre o tema e a inexistência de lei complementar federal que permita aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre material bélico, o legislador do Espírito Santo, ao criar a Polícia Científica por intermédio da Emenda Constitucional nº 117, de 25 de outubro de 2022, assegurou aos seus integrantes o direito ao porte de arma de fogo, em todo o território estadual, observado o disposto em legislação própria. Observe-se o disposto na Constituição do Estado do Espírito Santo:

> **Art. 126**. São órgãos da administração pública encarregados especificamente da segurança pública:
>
> **I** - a Polícia Civil;
>
> **II** - a Polícia Militar;

> **III** - o Corpo de Bombeiros Militar.
>
> **IV** - a Polícia Penal.
>
> **V** - a **Polícia Científica**. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional nº 117, de 25 de outubro de 2022.
>
> **§ 1º** Os órgãos elencados nos incisos I, II, III e V ficam subordinados ao Governador do Estado e à Secretaria de Estado da Segurança Pública. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 117, de 25 de outubro de 2022.
>
> **§ 2º** O órgão elencado no inciso IV fica subordinado ao Governador do Estado e vinculado à Secretaria de Estado responsável pela administração prisional.
>
> **§ 3º Fica assegurado o porte de arma de fogo à Polícia Científica, em todo o território estadual, observado o disposto em legislação própria**. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional nº 117, de 25 de outubro de 2022.

Ocorre que não há autorização constitucional para que o ente distrital ou os entes estaduais assim disponham, cabendo apenas ao legislador federal a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo, bem como das atividades e circunstâncias que, pelo risco que apresentam, admitem excepcionalmente o porte de arma.

Cumpre lembrar que o porte de arma para defesa pessoal, consistente na *"autorização excepcional, mediante concessão e registro na Polícia Federal, de circulação com a arma de fogo, de maneira velada, para defesa pessoal"* (inciso XXXIII do artigo 2º do referido Decreto), com sede no artigo 10 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), concretiza-se mediante autorização da Polícia Federal, condicionada ao concreto e rigoroso preenchimento dos seguintes requisitos:

> Art. 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do Sinarm.
>
> § 1º A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:
>
> I – **demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco** ou de ameaça à sua integridade física;
>
> II – atender às exigências previstas no art. 4º desta Lei;
>
> III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente. (Grifou-se)

Como se observa desse dispositivo, a autorização da Polícia Federal para o porte de arma de fogo pressupõe a comprovação de atendimento às exigências do artigo 4º (requisitos para aquisição); a apresentação de documentação e o respectivo registro; e a demonstração da **efetiva necessidade**, em razão do exercício de atividade de risco ou de ameaça à integridade física.

Pelo disposto no art. 4º da Lei nº 10.826/2003 o interessado deve demonstrar: *i)* comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos; *ii)* apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa; *iii)* comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.

Nos termos do Decreto nº 11.615/2023, o porte de arma de fogo para defesa pessoal é expedido pela Polícia Federal e segue o princípio da excepcionalidade, em linha de sintonia com o Estatuto do Desarmamento. Observe-se o regulamento:

> Art. 46. O porte de arma de fogo de uso permitido, vinculado à prévia expedição de CRAF e ao cadastro nas plataformas de gerenciamento de armas do Sinarm, será expedido pela Polícia Federal, no território nacional, em caráter excepcional, desde que atendidos os requisitos previstos no § 1º do art. 10 da Lei nº 10.826, de 2003.
>
> Parágrafo único. Caberá ao Diretor-Geral da Polícia Federal estabelecer os procedimentos relativos à concessão e à renovação do porte de arma de fogo.
>
> (...)
>
> Art. 51. O titular de porte de arma de fogo para defesa pessoal concedido nos termos do disposto no art. 10 da Lei nº 10.826, de 2003, não poderá conduzi-la ostensivamente ou com ela adentrar ou permanecer em locais públicos, como igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes, agências bancárias ou outros locais onde haja aglomeração de pessoas em decorrência de eventos de qualquer natureza.
>
> § 1º A inobservância ao disposto neste artigo implicará a cassação do porte de arma de fogo e a apreensão da arma pela autoridade competente, que adotará as medidas legais pertinentes.
>
> § 2º O disposto no § 1º aplica-se na hipótese de o titular do porte de arma de fogo portar o armamento em estado de embriaguez ou sob o efeito de drogas ou de medicamentos que provoquem alteração do desempenho intelectual ou motor.

Ao impor que o interessado demonstre sua *efetiva necessidade* no porte de arma de fogo de uso permitido, o Estatuto do Desarmamento condiciona o deferimento da autorização do porte à *análise individualizada pelo órgão legalmente competente (a Polícia Federal)*. Tal se dá, dentre outros motivos, para que o Poder Público possa aferir a efetiva presença, *in concreto*, de todos os requisitos estipulados pela Lei nº 10.826/2003 para o deferimento da autorização do porte de arma de fogo – em particular, aqueles constantes do artigo 10, § 1º, inciso I, da mencionada lei (exercício de atividade de risco ou ameaça à integridade física).

No entanto, ao admitir o porte de arma aos integrantes da Polícia Científica - órgão separado da estrutura da Polícia Civil, pelo disposto na Constituição do Espírito Santo -, o legislador estadual, sem respaldo em qualquer disposição do ato normativo legitimamente editado para regular a matéria (Lei nº 10.826/2003), acabou por suprimir, indevidamente, a competência da Polícia Federal para averiguar a efetiva necessidade, em razão do exercício de atividade de risco ou de ameaça à integridade física (artigo 10, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003).

Conforme pontuado pela Ministra Cármen Lúcia, Relatora da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.010[3], ao analisar a validade da Lei nº 8.321/2005, do Estado de Mato Grosso do Sul, que reconhecia livre porte de arma aos integrantes da carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT:

> Se, por um lado, não sobrepaira dúvida quanto à competência dos Estados-membros para regulamentar as carreiras dos servidores públicos que prestarão os serviços indispensáveis para a manutenção e o funcionamento da entidade federativa, como disposto nas normas relativas à iniciativa, às matérias e ao processo legislativo previstas na Constituição da República e nas Constituições estaduais, por outro, **não se pode admitir, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal, a validade da outorga a membros de carreiras públicas estaduais de prerrogativas que a legislação nacional não assegura aos demais cidadãos, servidores públicos ou não, por razões de segurança pública. O porte de arma,**

> **objeto da norma impugnada, está proibido nos termos do art. 6º da Lei n. 10.286/2003.**
>
> **Consentir com entendimento contrário** ao que está pacificado neste Supremo Tribunal Federal significa:
>
> a) **reconhecer que o Estatuto do Desarmamento poderia ser relativizado** e, consequentemente, descumprido por aqueles que, por força de norma estadual ou municipal, estariam autorizados a portar armas;
>
> b) **autorizar, ainda que indiretamente, os Estados-membros a legislarem sobre matéria penal (em afronta ao art. 22, inc. I, da Constituição da República)**, porque a convalidação do porte de arma dos profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC/MT, como proposto pelo parágrafo único do art. 18 da Lei mato-grossense n. 8.321/2005, importa em descriminalizar a conduta prevista nos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.286/2003. (Grifou-se.)

Logo, por versar sobre material bélico, matéria que é reservada à competência legislativa da União e cuja disciplina interessa uniformemente a toda a Federação brasileira, bem como por contrariar a legislação legitimamente editada pelo ente federativo constitucionalmente competente (Lei nº 10.826/2003), o ato normativo impugnado indubitavelmente invadiu a esfera de competência legislativa constitucionalmente reservada à União, vulnerando as regras contidas nos artigos 21, inciso VI; e 22, inciso XXI, da Constituição.

O entendimento ora sustentado está em consonância com a jurisprudência há muito firmada por esse Supremo Tribunal Federal. Conforme se depreende do voto proferido pelo Ministro Relator Ricardo Lewandowski no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.112[4], essa Suprema Corte entende que compete à União "*o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a (...) utilização de armas de fogo*". Confira-se:

> Sustenta-se, no que concerne aos arts. 5º, §§ 1º e 3º, 10 e 29, que houve invasão da competência residual dos Estados para legislar sobre segurança pública e também ofensa ao princípio federativo, 'principalmente em relação à emissão de autorização de porte de arma de fogo'.
>
> Contrapondo-se ao argumento, a douta Procuradoria Geral da República defendeu a aplicação à espécie do princípio da predominância do interesse, ponderando que a 'União não está invadindo o âmbito de normatividade de índole local, pois a matéria está além do interesse circunscrito de apenas uma unidade federada' (fl. 194).
>
> Considero correto o entendimento do Ministério Público, que se harmoniza com a lição de José Afonso da Silva, para quem a Carta Magna vigente abandonou o conceito de 'interesse local', tradicionalmente abrigado nas constituições brasileiras, de difícil caracterização, substituindo-o pelo princípio da 'predominância do interesse', segundo o qual, na repartição de competências, 'à União caberão aquelas matérias e questões de predominante interesse geral, nacional, ao passo que aos Estados tocarão as matérias e assuntos de predominante interesse regional, e aos Municípios conhecerem os assuntos de interesse local.'
>
> De fato, **a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 21, XXI, da Constituição Federal.**
>
> **Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente federado em que se encontrem.**
>
> Ademais, diante do aumento vertiginoso da criminalidade e da mudança qualitativa operada nas transgressões penais, com destaque para o surgimento do fenômeno do crime organizado e dos ilícitos transnacionais, a garantia da segurança pública passou a constituir uma das

atribuições prioritárias do Estado brasileiro, cujo enfoque há de ser necessariamente nacional. (Grifou-se)

Ao enfrentar novamente o tema em recentes oportunidades, esse Supremo Tribunal Federal tem reafirmado seu entendimento no sentido de que o Estatuto do Desarmamento, norma federal, afastou a possibilidade do exercício das competências complementares e suplementares dos Estados e Municípios para autorizar porte de arma de fogo. Veja-se:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PORTE DE ARMA PARA AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO (SERVIDORES NA ATIVA E APOSENTADOS). PORTE DE ARMAS PARA AGENTE PENITENCIÁRIO INATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 472/2009. ESTADO DE SANTA CATARINA. COMPETÊNCIA FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Compete privativamente à União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, bem como legislar sobre matéria penal. Precedente: ADI 2.729, redator p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes. 2. O Estatuto do Desarmamento é norma federal e, de forma nítida, afastou a possibilidade do exercício das competências complementares e suplementares dos Estados e Municípios para autorizar porte de arma de fogo, ainda que a pretexto de regular carreiras ou de dispor sobre segurança pública, seja para garanti-lo aos inativos da carreira dos agentes penitenciários, seja para estendê-lo à dos agentes do sistema socioeducativo. 3. As medidas socioeducativas não têm por escopo punir, mas prevenir e educar. Permitir o porte de armas para os agentes de segurança socioeducativos significa, em princípio, reforçar a errônea ideia do caráter punitivo de rede de proteção e configura ofensa material à Constituição. 4. Conversão do julgamento da cautelar em mérito para declarar a inconstitucionalidade do inciso V do art. 55 da Lei Complementar nº 472/2009 do Estado de Santa Catarina, no que autoriza o porte de arma para agente de segurança socioeducativo; e declarar parcialmente a nulidade sem redução de texto da expressão "inativos" constante do caput do mesmo artigo, no que o estende aos servidores inativos da carreira de agente penitenciário. 5. Ação direta julgada procedente.
>
> (ADI nº 5359, Relator: Ministro EDSON FACHIN, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 01/03/2021, Publicação em 06/05/2021.)

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 7/1991, DO ESTADO DE ALAGOAS. AUTORIZAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO A PROCURADOR ESTADUAL. CATEGORIA FUNCIONAL NÃO ABRANGIDA PELO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. Cabe à União, nos termos dos art. 21s, VI, e 22, I, da Constituição, a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais, em prol da uniformidade da regulamentação do tema em todo o país, questão afeta a políticas de segurança pública de âmbito nacional. Precedentes da CORTE nesse sentido. 4. Ação direta julgada procedente.
>
> (ADI nº 6985, Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2022, Publicação em 17/03/2022.)

Em reforço, ressalte-se que essa Suprema Corte já declarou a incompatibilidade com a Constituição Federal de lei estadual que autoriza o porte de arma de fogo por servidores públicos integrantes de carreira não prevista no Estatuto do Desarmamento. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente, no qual se analisou a constitucionalidade de lei estadual análoga à controvertida na presente oportunidade:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MATO GROSSENSE N. 8.321/2005. **AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (PROFISSIONAIS DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA – POLITEC-MT). INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAIS BÉLICOS, QUE ALCANÇA MATÉRIA AFETA AO PORTE DE ARMAS. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERESSE GERAL**. PRECEDENTES: ADIS 2.729, 3.058 E 3112. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. O CAPUT E A PARTE REMANESCENTE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18 DA LEI MATO-GROSSENSE N. 8.321/2005, QUE ASSEGURAM DIREITO À CARTEIRA FUNCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ESTADUAIS, ESTÃO EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES "LIVRE PORTE DE ARMA" E "LIVRE PORTE DE ARMA E" CONTIDAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18 DA LEI MATO-GROSSENSE N. 8.321/2005.
>
> (ADI 5010, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 17-05-2019 PUBLIC 20-05-2019; grifou-se.)

Verifica-se, portanto, que o ato normativo hostilizado é incompatível com as regras de competência instituídas pelos artigos 21, inciso VI, e 22, inciso XXI, da Carta da República, além de, por conseguinte, violar os postulados do pacto federativo.

3. DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR

É sabido que, para a concessão de liminar em ação direta de inconstitucionalidade, assim como nas medidas cautelares em geral, faz-se necessária a presença, em cada caso concreto, do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*.

Quanto ao primeiro requisito, tem-se que a verossimilhança das alegações expostas na presente inicial restou satisfatoriamente demonstrada, considerando-se, notadamente, a ostensividade do entendimento jurisprudencial sobre a inconstitucionalidade de presunção legal, instituída por lei estadual, no sentido de que agentes públicos não previstos na legislação federal pertinente (no caso, o Estatuto do Desarmamento) portem arma de fogo.

O *periculum in mora*, por sua vez, decorre da circunstância de que, enquanto surtir efeitos, o diploma impugnado permanecerá instituindo presunção facilitadora da obtenção de porte de arma de fogo pelos integrantes da Polícia Científica do Estado do Espírito Santo, ocasionando riscos seguidos de concessão de porte para agentes que não atendam de forma concreta e efetiva o requisito previsto no art. 10, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003.

Não bastasse, a permanência dos efeitos da norma impugnada representaria contínua e reiterada usurpação da competência legislativa privativa e material exclusiva da União para dispor acerca da matéria, violando diretamente o pacto federativo e prejudicando o equilíbrio e a harmonia da Federação brasileira.

Além disso, ao tentar fomentar a ampliação indevida do rol de autorizados a portar armas de fogo, a legislação ora impugnada mitiga os efeitos das restrições instituídas pelo Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), colocando em risco ainda maior a sociedade, exposta que estará a

mais armas de fogo.

Evidencia-se, destarte, a presença do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, razão pela qual se requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do artigo 126, § 3º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que, incluído pela Emenda Constitucional nº 117, de 25 de outubro de 2022, assegurou o porte de arma de fogo à Polícia Científica, em todo o território estadual, até o julgamento do feito.

4. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, pede-se:

a) liminarmente, a concessão de medida cautelar, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.868/1999, para que sejam suspensos os efeitos do artigo 126, § 3º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, incluído pela Emenda Constitucional nº 117, de 25 de outubro de 2022, até o julgamento definitivo do processo;

b) sejam colhidas as informações do Governador e do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República; e

c) seja julgado procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade do artigo 126, § 3º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, incluído pela Emenda Constitucional nº 117, de 25 de outubro de 2022.

Nesses termos, pede deferimento.

Brasília, 18 de dezembro de 2023.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Presidente da República

JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS

Advogado-Geral da União

ISADORA MARIA B. R. CARTAXO DE ARRUDA

Secretária-Geral de Contencioso

LIA MENELEU FIUZA FAVALI

Assinado de forma digital por LIA MENELEU FIUZA FAVALI
Dados: 2023.12.18 17:25:45 -03'00'

Documento anexo:

Cópia do ato normativo impugnado.

Notas

1. ^ *SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 34ª ed., São Paulo: Malheiros, 2011, p. 481.*
2. ^ *undefined*
3. ^ *undefined*
4. ^ *ADI nº 3112, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 02/05/2007, Publicação em 26/10/2007.*